

MOHAMAD ZAKI BIN MOHAMED NOORDIN
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Haji Dato' Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), pada 15hb Mei 2018]

[Kes rayuan No. 10000-077-0103-2017]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002]

Peguam Syarie Pemohon: Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.

Peguam Syarie Responden: Munirah binti Aminuddin dari Bahagian Undang-undang Majlis Agama Islam Selangor.

FAKTA KES

[1] Pemohon adalah Mohamad Zaki bin Mohamed Noordin (no K/P: 810523-10-5843).

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) iaitu sebuah perbadanan yang ditubuhkan berdasarkan sub seksyen 4(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Perwakilan kuasa telah diberikan oleh MAIS kepada Mohd Bakhtiar bin Suratman (no. K/P: 811004-10-5571) untuk menghadiri kes ini melalui surat bertarikh 11/7/2017.

[3] Pada 8/12/2015, di dalam kes mal no. 10400-043-0058-2010, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan dan memerintahkan

Permohonan Pemohon untuk mengisytiharkan bahawa Pemohon bukan lagi orang Islam adalah ditolak.

[4] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 16/12/2015.

[5] Borang MS30 telah dikeluarkan kepada Pemohon pada 31/3/2017 oleh Mahkamah memaklumkan bahawa nota-nota keterangan dan alasan penghakiman telah siap.

[6] Seksyen 141(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan Borang MS30 tersebut, Pemohon hendaklah memfailkan Alasan Rayuan. Sehingga tamat tempoh 14 hari tersebut iaitu pada 13/4/2017, Pemohon telah gagal untuk memfailkan Alasan Rayuannya seperti mana yang dikehendaki oleh sub seksyen 141(1) di atas.

[7] Di atas kegagalan tersebut, Pemohon memohon kepada kami untuk **mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Alasan Rayuan di luar tempoh masa** berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[8] Pemohon telah memasukkan permohonan Lanjutan Masa memfailkan Alasan Rayuan ini pada 21/9/2017. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 27/11/2017.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 141(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

[10] Permohonan ini dibuat di bawah seksyen 238(1) Enakmen yang sama untuk melanjutkan tempoh memfailkan Alasan Rayuan.

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding

[11] Peruntukkan seksyen 238 tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa diberikan. Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Oleh

kerana itu suatu garis panduan diperlukan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa budibicara.

[12] Garis panduan tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50* iaitu faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut:-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[13] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan kami dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

Tempoh kelewatan

[14] Berdasarkan fakta kes di perenggan 6 dan 8 di atas, tarikh akhir yang dikehendaki oleh undang-undang untuk Pemohon memfailkan Alasan Rayuan ialah pada 13/4/2017. Pemohon memasukkan Permohonan Lanjutan Masa ini pada

21/9/2017, maka kami membuat dapatan bahawa tempoh kelewatan Pemohon memohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan adalah lebih kurang **5 bulan 8 hari bersamaan dengan 161 hari**.

Alasan Kelewatan

[15] Pemohon telah memberikan alasan kelewatan adalah

- a. Peguam Syarie Pemohon telah terkhilaf memasukkan Alasan Rayuan dalam Rekod Rayuan.
- b. Kekhilafan tersebut adalah kerana Peguam Syarie Pemohon berhadapan dengan beberapa kes rayuan yang lain pada masa yang sama dan tiada kakitangan untuk memastikan Alasan Rayuan Perayu difailkan dua minggu selepas menerima Borang MS30.
- c. Peguam Syarie Pemohon menghadiri perbicaraan kes-kes Syariah yang lain yang telah menyumbang kepada kesuntukan masa beliau.

[16] Responden menghujahkan alasan ini bukan alasan yang kukuh dan tidak boleh dipandang ringan kerana Peguam Pemohon adalah seorang pengamal undang-undang dan adalah seorang yang berpengalaman dalam kes-kes rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah.

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya

[17] Peguam Syarie Pemohon tidak ada menghujahkan kebarangkalian bagi Pemohon untuk berjaya di dalam rayuannya.

Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[18] Peguam Syarie Pemohon menyatakan kesilapan teknikal ini tidak memprejudiskan Responden.

[19] Peguam Syarie Responden menghujahkan Pemohon telah gagal menunjukkan kepada Mahkamah Rayuan Syariah kebarangkalian kes Pemohon berjaya di dalam rayuannya dengan sendirinya menjadikan tahap prejudis kepada Responden adalah lebih tinggi.

[20] Berdasarkan keempat-empat faktor di atas, Pemohon telah mengambil masa lebih kurang **5 bulan 8 hari bersamaan dengan 161 hari** untuk memfailkan permohonan ini dengan alasan-alasan di perenggan 15. Kami berpendapat alasan-alasan ini adalah alasan yang tidak munasabah sehinggakan memerlukan tempoh masa **5 bulan 8 hari** untuk memfailkan permohonan lanjutan tempoh masa ini. Kami tidak boleh menerima dan mempertimbangkan alasan yang diberikan Peguam Pemohon iaitu alasan kesibukan dengan kes-kes rayuan syariah lain serta menghadiri perbicaraan kes-kes Syariah dan ketiadaan kakitangan untuk memastikan Alasan Rayuan Perayu difailkan dua minggu selepas menerima Borang MS30. Peguam Syarie Pemohon adalah seorang pengamal undang-undang di Mahkamah Syariah dan adalah seorang yang berpengalaman dalam kes-kes rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah. Sebagai peguam syarie yang ditauliahkan adalah di dalam pengetahuan beliau mengenai tempoh masa 14 hari untuk memastikan Alasan Rayuan difailkan. Beliau sedar Alasan Rayuan telah gagal difailkan dan tahu tempoh masa yang telah ditetapkan undang-undang tetapi masih mengambil masa sehingga 5 bulan 8hari untuk memohon melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan. Kami menyatakan Alasan-alasan yang diberikan

adalah remeh dan tidak munasabah. Sebagai pengamal undang-undang yang bertauliah, perkara asas undang-undang telah tidak dipatuhi dan tidak sepatutnya berlaku. Ketidakpatuhan yang berlaku di dalam kes ini adalah disebabkan oleh faktor yang berada di dalam kawalan Pemohon dan peguamnya. Tiada sebarang faktor luaran yang menghalang atau faktor luaran yang menyebabkan ketidakpatuhan Pemohon untuk memfailkan Alasan rayuan. Di tambah pula, tempoh yang diambil Peguam Pemohon untuk memfailkan permohonan ini adalah tidak munasabah. Selagi mana Alasan rayuan tidak difailkan dalam masa yang ditetapkan, Rekod Rayuan tidak boleh disediakan. Kami menyatakan peguam Pemohon telah cuai dalam menjalankan tanggungjawabnya. Oleh yang demikian, kami berpendapat alasan yang diberikan Pemohon ini adalah tidak bermerit.

[21] Seterusnya, berdasarkan tempoh masa yang tidak munasabah yang diambil untuk memfailkan permohonan ini dan alasan-alasan remeh yang diberikan, kami berpendapat sekiranya permohonan ini dibenarkan sudah tentunya akan memprejudiskan Pemohon. Jika kami membenarkan permohonan ini, ianya seolah-olah memberi maksud ketidakpatuhan tanpa alasan yang munasabah dan bermerit adalah mudah untuk dimaafkan dan mudah memberikan peluang kedua untuk menjadikannya teratur. Ianya akan membuka ruang kepada penyalahgunaan proses Mahkamah dan seterusnya menjadikan peruntukan undang-undang sedia ada seolah-olah tidak bernilai. Prinsip ini telah dinyatakan oleh panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam kes *Salimah binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor* [kes mal no. 10000-043-0015-2016]:

“... peruntukan undang-undang yang dikanunkan tidak dipatuhi dan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku.

Tempoh masa yang telah ditetapkan dalam prosedur rayuan yang dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori.”

[22] Kegagalan untuk memfailkan permohonan ini dengan tempoh kelewatan yang tidak munasabah telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Jamilah bt. Mohd. Jali lwn. Mohd. Ridzuan b. Lop Zainal Rashid*[kes no. 10000-077-002-2016, belum dilaporkan], yang telah memutuskan;

“Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”.

[23] Kami berpendapat tempoh kelewatan untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh ini iaitu lebih kurang 5 bulan 8 hari ini bukan satu tempoh masa yang pendek dan munasabah berdasarkan alasan-alasan yang diberikan di atas. Tempoh masa yang diambil tersebut adalah tempoh masa yang begitu lama. Keadilan adalah perkara utama dalam memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan Pemohon. Sekiranya permohonan ini dibenarkan akan secara

langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku.

[24] Perkara asas undang-undang telah tidak dipatuhi dan tidak sepatutnya berlaku oleh seorang Peguam yang berpengalaman, terkenal dan ternama serta telah lama berguam di Mahkamah Syariah. Kami dapati tidak wujud kejahilan undang-undang di pihak Pemohon kerana sejak Notis Rayuan difailkan, pihak Pemohon telah diwakili oleh Peguam Syarie dan telah mendapat khidmat nasihat perundangan sewajarnya.

[25] Mengenai faktor kebarangkalian kes Pemohon berjaya di dalam rayuannya, kami merujuk kepada kes *Fatimah@Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud JH 40 Bhg 1*:

“Jika tiada kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi.”

Pemohon telah tidak menghujahkan kebarangkalian kes Pemohon berjaya di dalam rayuannya. Dari pemahaman kes di atas, jika Mahkamah telahpun mempertimbangkan hujahan Pemohon mengenai kebarangkalian Pemohon berjaya di dalam rayuannya dan Mahkamah mendapati tiada kebarangkalian Pemohon berjaya ianya telah menjadikan tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi jika permohonan perlanjutan masa dibenarkan, maka apatah lagi bila mana Pemohon langsung tidak menghujahkan faktor kebarangkalian berjaya. Sudah tentunya tahap prejudisnya adalah lebih tinggi terhadap Responden sekiranya permohonan perlanjutan masa ini dibenarkan.

[26] Berdasarkan semua dapatan kami di atas, kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan alasan-alasan yang baik untuk kami

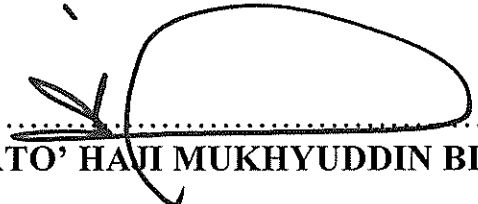
mempertimbangkan permohonan ini untuk memberikan perlanjutan masa, oleh yang demikian kami tidak boleh membenarkan permohonan ini. Kami juga berpendapat, pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini.

KEPUTUSAN

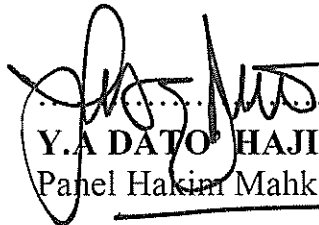
SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Afidavit-afidavit DAN hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan ditolak;
- 2) Kos Permohonan ini hendaklah ditaksir di hadapan Pendaftar.

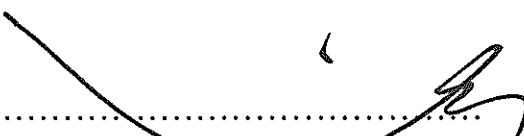
Penghakiman ini diberikan oleh:-

1. 
.....
Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

2. 
.....
Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

3. 
.....
Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

